



COMPULSÓRIO, MAS NÃO TÍPICO

Fux rejeita PIS/Cofins em aplicações de reservas de seguradoras e previdências privadas

José Higídio

18 de fevereiro de 2026, 10h42

Tributário

As receitas de aplicações financeiras das reservas técnicas de seguradoras e entidades de previdência privada não integram a base de cálculo do PIS e da Cofins. Essa foi a tese sugerida pelo ministro Luiz Fux, relator de uma ação sobre o tema no Plenário do **Supremo Tribunal Federal**.

O voto de Fux foi o único apresentado antes de o ministro Alexandre de Moraes pedir vista dos autos nesta terça-feira (18/2) e o julgamento ser suspenso. O caso tem repercussão geral, ou seja, a tese estabelecida servirá para casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário.

Seguradoras e entidades de previdência privada precisam formar reservas técnicas para garantir o cumprimento de suas obrigações. Esses recursos são investidos em aplicações financeiras para preservá-los e fazê-los crescer ao longo do tempo.

No recurso levado ao STF, uma empresa pede a exclusão desses valores da base de cálculo do PIS e da Cofins. Segundo ela, somente receitas da venda de mercadorias e da prestação dos seus serviços deveriam ser consideradas.

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil



Para Fux, tais aplicações não são atividades típicas das empresas em questão

APOIO



O relator explicou que as contribuições ao PIS e da Cofins incidem sobre o faturamento, formado pelas receitas relativas ao desempenho das atividades típicas de uma empresa.

De acordo com o magistrado, as aplicações financeiras das reservas técnicas não podem ser encaradas como atividade típica das seguradoras e entidades de previdência privada.

A atividade típica dessas empresas é a “provisão de assistência diante de eventos acobertados nos contratos, em contrapartida às taxas e aos prêmios convencionados”, explicou ele.

Já o objetivo das aplicações é a “garantia da solvência do ramo negocial”. Fux ressaltou que essas receitas “não refletem uma capacidade contributiva” dessas empresas, pois são compulsórias e intransferíveis.

Além disso, a própria legislação do PIS e da Cofins prevê que as contribuições não incidem sobre a parcela dos prêmios “destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas”.

Clique [aqui](#) para ler o voto de Fux

RE 1.479.774

Tema 1.309

[José Higídio](#)

é repórter da revista **Consultor Jurídico**.

VER COMENTÁRIOS

Tags: [aplicações financeiras](#) [entidades de previdência privada](#) [PIS/Cofins](#)
[reservas técnicas](#) [seguradoras](#) [STF](#)



[compartilhe](#)

Digite seu e-mail

RECEBER



Encontrou um erro? [Avise nossa equipe!](#)

Leia também





STF decide se aplicações de seguradoras formam base do PIS/Cofins



SEGUROS CONTEMPORÂNEOS
O debate sobre a tributação das reservas técnicas das seguradoras



FORA DO FATURAMENTO
PIS e Cofins não incidem sobre receitas de investimentos em garantias



Tributação de aplicações financeiras de reserva técnica de seguradora

AMBIENTALISMO FORÇADO
Seguradoras contestam lei que impõe compra de créditos de carbono



RECEITA TÍPICA
PIS e Cofins incidem sobre reservas técnicas de seguradoras



sexta-feira
20 de fevereiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar

CONJUR

[Quem Somos](#)

[Equipe](#)

[Fale Conosco](#)

PUBLICIDADE

[Anuncie na ConJur](#)

[Anuários Conjur](#)

ESPECIAIS

[Especial 20 anos](#)

[Especial 25 anos](#)

PRODUTOS

[Livraria](#)

[Anuários](#)

[Boletim Jurídico](#)

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena - São Paulo/ SP - CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

